



의 안 번 호	제67호
회 의 연 월 일	2023. 7. 17. (제519회 정기회의)

심의
·
의결
사항

참고인등에 대한 비용 지급 규칙
일부개정훈령안
(경찰청 훈령)

제 출 부 서	경 찰 청 (수사기획조정관)
제출연월일	2023. 7. 3.

수사기획담당관, 수사기획계장

규제개혁법무담당관 심사를 마침

1. 개정이유

「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」 제7조(훈령·예규 등의 존속기한 등의 설정)에 따라 「참고인등에 대한 비용 지급 규칙」(경찰청훈령)이 '23. 7. 31.限 존속기간 만료 예정이므로 이를 3년 연장하고, 참고인 등의 비용 지급에 대한 기준 및 절차를 개선하여 참고인 등의 편의를 높이기 위해 별지 서식 「참고인등 비용청구 및 영수서」 및 이를 반영한 「참고인등에 대한 비용 지급 규칙」(경찰청훈령)을 개정하고자 함.

2. 주요내용

가. ‘검안’ 용어 옆에 한자 ‘검안(檢案)’ 병기 (제1조)

※ 법제처 알기쉬운 법령팀-76(23.2.3.) ‘경찰청 소관 행정규칙 속 어려운 용어 정비안’ 반영

나. 참고인등 비용의 지급 개선 (제7조)

제2항에 ‘비용을 지급하였을 때에는 수령인의 기명날인 또는 서명을 받아야 한다.’를 ‘비용을 현금으로 지급하였을 때에는 수령인의 기명날인 또는 서명을 받아야 한다’로 수정하고, 별지 서식에 이를 반영하여 참고인 등이 재차 방문하는 문제가 발생하지 않도록 개선

다. 유효기간 연장 (제8조)

2023년 7월 31일자로 유효기간이 만료됨에 따라 이를 3년간 연장하고 유효기간 설정의 근거만 명확히 규정하기 위해 훈령번호 (대통령 훈령 제334호)는 삭제

3. 주요토의과제

없 음

4. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

참고인등에 대한 비용 지급 규칙 일부개정훈령안

참고인등에 대한 비용 지급 규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "검안"을 "검안(檢案)"으로 한다.

제7조제2항 중 "비용을 지급하였을 때에는 수령인의 기명날인 또는 서명을 받아야 한다."를 "비용을 현금으로 지급하였을 때에는 수령인의 기명날인 또는 서명을 받아야 한다."로 한다.

제8조 유효기간의 "2023년 7월 31일까지"를 "2026년 7월 31일까지"로 한다.

별지 서식을 별지와 같이 한다.

부 칙(2023. . .)

이 규칙은 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제1조(목적) 이 규칙은 「형사소송법」 제221조에 따라 사법경찰관인 경찰 공무원으로부터 출석을 요구받고 경찰관서에 출석한 참고인과 사체의 <u>검안·부검</u>, 사체의 운구·안치, 감정 및 통역·번역을 위촉받은 자에 대한 일당과 그 비용 등의 지급기준과 절차를 규정함을 목적으로 한다. 제7조(참고인등 비용의 지급) ① (생략) ② 참고인등 비용의 청구 및 지급은 별지 서식에 따르되 <u>비용을 지급하였을 때에는 수령인의 기명날인 또는 서명을 받아야 한다.</u> 제8조(유효기간) 이 규칙은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제334호)에 따라 이 규칙을 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여야 하는 <u>2023년 7월 31일까지</u> 효력을 가진다.	제1조(목적) ----- ----- ----- <u>검안(檢案)</u>----- ----- ----- 제7조(참고인등 비용의 지급) ① (현행과 같음) ② ----- ----- <u>비용을 현금으로 지급하였을 때에는 수령인의 기명날인 또는 서명을 받아야 한다.</u> 제8조(유효기간) ----- 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」 ----- ----- ----- <u>2026년 7월 31일까지</u> -----

[별지 서식]

참고인등 비용청구 및 영수서

사건번호(접수번호)	접수일자	처리일자	처리기간 즉시
참고인 등	성명	생년월일	
	주소	전화번호	

□ 개인정보의 수집 · 이용

- ① 이용 목적 : 통역인 등 비용 지급
- ② 수집·이용 항목 : 주소, 성명, 연락처, 주민등록번호, 은행 · 계좌번호
- ③ 보유 기간 : 5년 <보유 기간 경과 시 파기>
- ④ 동의하지 않을 권리 및 미동의 시 불이익
 - 청구인은 위 내용을 동의하지 않을 권리가 있으나, 미동의 시 비용 지급이 거절될 수 있음

< 정보 수집 · 이용에 동의합니까? [] 동의합니다 [] 동의하지 않습니다 >

비용		금	원정 (₩)	
구분	종 별	구간 및 일시	금 액	비 고
일비				
여비				
숙박비 · 식비				
통역비				
검안 · 부검비				
운구 · 안치비				
기타 감정비				
합계				
영수방법	은행명	계좌번호 (청구인 본인 명의의 계좌 기재)		

위와 같이 참고인등의 비용을 청구합니다.

년 월 일

청구인 (서명 또는 인)

0000 경찰서장 귀하

위의 금액을 영수합니다.

년 월 일

수령인 (서명 또는 인)

* 현금수령의 경우에만 작성함

〈 의안 소관 부서명 〉

경찰청 수사기획담당관실	
연 락 처	(02) 3150 - 1616